

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA	
Asignatura: TEORÍA Y TÉCNICA IMPOSITIVA III	Ciclo: Profesional
Carrera: CONTADOR PÚBLICO	Código: 185
Carga Horaria: Totales de Horas: 84 hs. ; Teóricas: 44 hs. ; Prácticas: 40 hs.	
Curso: 5º Año – 2º Cuatrimestre	Expte: FCEyA 163/2018– Res. CD 088/2018
Profesor Titular. LUDUEÑA, Horacio Nicolás estudioluduenaa@arnet.com.ar	Títulos académicos: Contador Público Nacional – Especialista en Tributación Dedicación: Semi-exclusiva
Profesor Adjunto. CARRIZO, Rodolfo Adrian cpnadriancarrizo@hotmail.com	Títulos académicos: Contador Público Nacional – Especialista en Tributación Dedicación: Semi-exclusiva con reducción a Simple
Jefa de Trabajos Prácticos : JTPKARAMANOFF, Paola Adriana adripk@hotmail.com	Título Académico: Contador Público Nacional Dedicación: Semi-exclusiva

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

La presente asignatura al igual que su anterior correlativa Teoría y Técnica Impositiva II, pertenecen al quinto año del ciclo profesional de la carrera de Contador Público y resulta imprescindible su conocimiento y manejo tanto teórico como práctico y/o técnico en la formación profesional del futuro graduado.

Descriptor: Estudia y profundiza los procedimientos tributarios y las autoridades de aplicación que deben velar por el cumplimiento de los mismos, en las diferentes jurisdicciones, tanto a nivel nacional o federal como en el ámbito local de la provincia de Catamarca. Dichos procedimientos como sus autoridades de aplicación tienen su basamento en el Derecho tributario administrativo, abordando en consecuencia aspectos inherentes a la verificación, fiscalización y determinación tributaria, así como también la relación jurídica tributaria, la liquidación y percepción de impuestos hasta la extinción de la obligación tributaria. Todo esto conlleva además, introducirse en la órbita del Derecho Tributario Penal y también exige adquirir nociones generales de procedimientos contenciosos - administrativos.

Prerrequisitos: Conocimientos previos como ya se formulara en el primer párrafo del presente programa, de la asignatura correlativa anterior de Teoría y Técnica Impositiva II, cuyo abordaje al estudio de la imposición al consumo e imposición sobre el patrimonio de las empresas y los individuos, sumado al de imposición de la renta y los ingresos, tanto a nivel nacional y federal como provincial y municipal, permiten al alumno y a la cátedra, poder avanzar de manera exhaustiva con el dictado de la presente asignatura, en la profundización de todos estos temas, especialmente en materia de derecho tributario, procedimiento tributario – administrativo y penal tributario.

Contexto curricular: cabe aclarar que la presente asignatura pretende la obtención de una formación integral del futuro graduado en materia tributaria, permitiéndole poder desenvolverse en su futuro vínculo y desarrollo en el mundo del ejercicio profesional y laboral en el ámbito de las organizaciones empresariales y demás entidades, sean éstas empresas industriales, comerciales, de servicios con finalidad de lucro, como así también sean entidades de la economía social y/o entidades sin fines de lucro. De vital importancia por tanto, para el Contador Público en su incumbencia profesional, en el vasto campo de las organizaciones y/o entidades, sea en carácter de consultor o Asesor Tributario, Síndico Societario y/o Concursal. Administrador o cualquier otro cargo o función, como también en su condición de propietario, emprendedor o asociado.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Objetivo General:

Comprender y administrar los procedimientos administrativos y jurisdiccionales que relacionan jurídicamente al fisco con los contribuyentes, responsables y terceros, como base para asesorar defender e interpretar los casos que a menudo se presentan y sobre los cuales la intervención del Contador Público es fundamental para que el contribuyente pueda ejercer plenamente su derecho de defensa utilizando y seleccionando los procesos y procedimientos que las normas establecen para ellos.

Los objetivos específicos de la asignatura son los siguientes:

- ✓ Incorporar conocimientos tanto teórico como práctico y técnico en materia de Derecho Tributario y administrativo.
- ✓ Incorporar conocimientos tanto teórico como práctico y técnico en materia de Procedimientos Tributarios.
- ✓ Incorporar conocimientos tanto teórico como práctico y técnico en materia de Procedimiento Administrativo y contencioso administrativo.
- ✓ Incorporar conocimientos tanto teórico como práctico y técnico en materia Penal Tributaria.
- ✓ Demostrar solvencia en el manejo de la Legislación y la bibliografía especializada en materia de Derecho tributario – administrativo, Procedimiento Tributario, administrativo y penal tributario.
- ✓ Fortalecer los valores éticos que deben prevalecer tanto en el asesoramiento de la materia tributaria como en la preparación de los informes y/o dictámenes pertinentes, como así también en la liquidación de los impuestos correspondientes.

METODOLOGÍA

El desarrollo de la materia se hará a través de clases magistrales dialogadas de carácter teórico, como así también de carácter teórico – prácticas y reforzadas por clases exclusivamente de trabajos prácticos, conforme se desagrega en el cronograma y programa analítico de la asignatura. Asimismo, se aplicará el aprendizaje activo y significativo de forma cooperativa mediante el desarrollo de casos de aplicación y/o debates individuales o grupales interactuando entre alumnos mediado por el docente.

Métodos de enseñanza:

A los efectos de lograr un efectivo proceso de enseñanza – aprendizaje y reforzar en el alumno los conocimientos teóricos y prácticos, se aplicarán los siguientes métodos:

- **Clase Magistral dialogada.** Exposición del docente con participación del alumno.
- **Clases Teóricas – prácticas.** No obstante la aplicación del anterior método, la cátedra abordará también un enfoque teórico – práctico en sus clases, especialmente desarrollando ejemplos prácticos que permitan ampliar, complementar y/o aclarar los conceptos vertidos en la teoría.
- **Clases Prácticas.** Guiados por los Jefes de Trabajos Prácticos, los alumnos desarrollarán bajo ésta modalidad, los ejercicios prácticos y el tratamiento de los casos y/o resolución de los problemas puntuales y específicos relacionados con la temática teórica y teórica – práctica previamente abordadas, tanto por el profesor titular como por el profesor adjunto de la cátedra.
- **Problematización y estudio de casos:** análisis de incidentes críticos y simulación.

El material y soporte utilizado para el dictado de la asignatura son:

- Pizarra, marcador y borrador.
- Notebook, Pantalla y Proyector. Conexión a Internet.
- Suscripción virtual con las editoriales especializadas de ERREPAR, biblix y dentrode.
- Utilización de la plataforma virtual www.economicasvirtual.edu.ar/campus de e-learning para disponer de un medio centralizado de intercambio de mensajes,

consultas, opiniones, evaluaciones, etc., mediante correo electrónico y/o foros. Como también, para la centralización de la publicación de las diversas normativas, Resoluciones Generales, dictámenes de los Fiscos, doctrina y jurisprudencia pertinente, artículos y/o trabajos publicados por juristas y tributaristas de reconocido prestigio, cuyas temáticas relacionadas con el Derecho Tributario, los procedimientos tributarios – administrativos y la Ley Penal Tributaria, resulten de utilidad para la cátedra, utilizando la capacidad de la red para levantar y bajar archivos, difundir enlaces y link de interés.

EVALUACIÓN

Para regularizar la materia el alumno deberá cumplir con:

- Asistencia al **50 %** de las clases teóricas y teóricas prácticas y al **80 %** de las clases prácticas.
- Parciales: deberá aprobar DOS (2) evaluaciones parciales, teóricos-prácticos, escrito, con nota mínima de CUATRO (4).
- Solo podrá recuperar un (1) examen parcial.

Para aprobar la materia:

- **Alumnos Regulares:** El examen final será teórico – práctico y abarcará el total del programa de la materia. El examen final podrá ser de modalidad oral y/o escrito, pudiendo utilizar en este último caso, combinadamente el método de opción múltiple y de desarrollo temático, con más el planteo para la resolución de casos prácticos. A tal efecto deberán contestar y/o desarrollar correctamente más de la mitad de las cuestiones, planteos y casos que se le presenten.
- **Alumnos Libres:** Para los alumnos que no cumplan con el porcentaje de asistencia y/o no hayan aprobado las evaluaciones parciales, deberá aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de los temas teóricos-prácticos contenidos en el programa analítico y la correcta resolución de casos prácticos. Luego continuará con el examen como alumno regular bajo la modalidad definida por la cátedra. Este último examen determinará la calificación que le corresponde.
- **La materia se aprueba con:** Nota Mínima de 4 (Cuatro)

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Procedimientos tributarios. Autoridades de aplicación. Diferentes jurisdicciones. Derecho tributario administrativo: autoridad de aplicación, verificación, fiscalización y determinación tributaria. Relación jurídica tributaria. Liquidación y percepción de impuesto. Extinción de la obligación tributaria. Derecho tributario penal. Nociones generales de procedimientos contenciosos- administrativos.

PROGRAMA ANALÍTICO

Asignatura: TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA III	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público	Código: 185

CAPITULO 1 Derecho Tributario – Principios

1.1 Derecho Tributario: concepto, características, relación con el derecho financiero, divisiones. Derecho tributario constitucional, internacional, formal, material, penal, procesal. Fuentes del derecho tributario. Autonomía del derecho tributario. Derecho Tributario administrativo, autoridad de aplicación.

1.2 Principios jurídicos de la tributación: generalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, retroactividad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva, circulación interior y libertad de trabajo.

1.3 Doble imposición: interna y externa. Coordinación de potestades tributarias. Convenios. Régimen de coparticipación. Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Convenio Multilateral.

1.4 Concepto y clasificación de los tributos. Diferencia entre tributos y precios. Obligación tributaria. Concepto, características, nacimiento, extinción. Sujeto activo y sujeto pasivo.

1.5 Principios de interpretación y aplicación de las leyes tributarias. La tarea interpretativa, métodos de interpretación genéricos, métodos particulares. El principio de la realidad económica. La analogía en el derecho tributario.

1.6 Domicilio Fiscal, domicilio fiscal alternativo, domicilio especial, domicilio electrónico, cambio de domicilio.

1.7 La Consulta tributaria, efectos. Consulta vinculante, procedencia, procedimiento, efectos. Términos. Notificaciones.

1.8 Secreto Fiscal, financiero y bursátil.

CAPITULO 2 Del Organismo Fiscal – Procedimientos Tributarios – Autoridades de Aplicación.

2.1 Ley 11.683 Procedimiento Tributario – AFIP - Facultades

2.1.1 Ley 11.683: antecedentes, evolución, importancia, normas complementarias y supletorias.

2.1.2 Ley 19.549 y Decreto 1759/72. Ley 25.345. Decreto 618/97, importancia.

2.1.3 Autoridades de Aplicación: Administración Federal de Ingresos Públicos- AFIP. Dirección General Impositiva-DGI. Competencia, facultades, derechos y obligaciones de la Naturaleza jurídica de la AFIP. Autoridades Administrativas. Facultades del Administrador Federal. Facultades de organización interna.

2.1.4 Jueces Administrativos. Facultades en materia de Reglamentación. Facultad de Interpretación. Recurso de Apelación.

2.2 Facultades de Verificación, Fiscalización y determinación tributaria:

2.2.1 Facultades en materia de verificación, fiscalización y determinación tributaria. Relación jurídica tributaria.

2.2.2 Emisión de comprobantes y registración. Obligaciones del comprador. Medios de Pago.

2.2.3 Facultad de los funcionarios y empleados. Citaciones, actas de comprobación, exhibición e inspección de libros, anotaciones, documentos. Inicio de la inspección.

2.2.4 Auxilio de la fuerza pública. Allanamientos. Clausura preventiva. Actuación de los funcionarios como compradores.

2.2.5 Registros efectuados mediante sistemas informáticos. Rectificación de las declaraciones juradas a instancias de la inspección.

CAPITULO 3 Sujetos pasivos:

3.1 Sujetos de los deberes impositivos.

3.1.1 Responsables por deuda propia. Responsables por deuda ajena.

3.1.2 Características. Responsabilidad personal y solidaria.

- 3.1.3 Responsabilidad de los Síndicos de Concursos y quiebras.
- 3.1.4 Responsabilidad de los agentes de retención y de percepción.
- 3.1.5 Sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas. Cedentes de créditos tributarios. Terceros.
- 3.1.6 Responsables Sustitutos. Responsabilidad por los subordinados. Responsabilidad del Consumidor final.
- 3.2 Liquidación y percepción de impuesto.
- 3.2.1 Determinación. Formas. Declaración jurada. Naturaleza y efectos. Obligados a presentarla.
- 3.2.2 Rectificación de las declaraciones juradas. Cómputo en las declaraciones juradas de conceptos improcedentes.
- 3.2.3 Boletas de depósitos. Liquidaciones administrativas. Liquidaciones emitidas mediante sistemas informáticos. Disconformidad con las liquidaciones administrativas.
- 3.2.4 Determinación de oficio subsidiaria. Procedencia. Procedimiento. Determinación sobre base presunta. Presunciones, simples y legales. Efectos.

CAPITULO 4 Extinción de la obligación tributaria.

- 4.1 Modos de extinción de las obligaciones. Pago, medios de pago, vencimiento.
- 4.2 Anticipos, naturaleza, caducidad. Percepción en la fuente. Forma y lugar de pago.
- 4.3 Imputación del pago. Pago provisorio de impuestos vencidos. Compensación. Acreditación y devolución.
- 4.4 Prescripción en materia tributaria. Conceptos, naturaleza jurídica. Prescripción de impuestos, prescripción de multas, de la acción de repetición. Suspensión e interrupción.

CAPITULO 5 Infracciones, ilícitos y sanciones:

- 5.1 Infracciones e ilícitos: sanciones de naturaleza civil y de naturaleza penal. Naturaleza jurídica de las infracciones tributarias.
- 5.2 Intereses. Actualizaciones. Naturaleza Jurídica. Anatocismo. Liquidación.
- 5.3 Infracciones a los deberes formales: multa, clausura, decomiso de mercaderías, medidas preventivas. Infracciones materiales: omisión de impuesto, error excusable, defraudación.
- 5.4 Eximición y reducción de sanciones. Plazos para el pago de la multa. Contribuyentes imputables. Responsables infractores.

CAPITULO 6 Proceso Penal y Nociones generales de procedimientos Contenciosos Administrativos:

- 6.1 Sumario. Descargo. Pruebas. Secreto del sumario. Infracciones vinculadas a la determinación de tributos. Clausura preventiva: instancia judicial.
- 6.2 Recursos de reconsideración y de apelación. Recurso de apelación contra las sanciones de multa y clausura. Instancia judicial. Recurso de apelación contra las resoluciones que impongan el decomiso de mercaderías. Instancia Judicial.
- 6.3 Acción y demanda de repetición, pago espontáneo o a requerimiento, el requisito de empobrecimiento. Teoría de las correcciones simétricas.
- 6.4 Procedimiento contencioso administrativo y judicial: Demanda contenciosa, procedencia. Demanda por repetición, limitaciones y requisitos.
- 6.5 Procedimiento y traslado al Fisco Nacional. Cámara Nacional, competencia, normas supletorias.
- 6.6 Juicio de Ejecución Fiscal, procedencia, título ejecutivo, excepciones, medidas cautelares, apelación. Acción de Amparo. Acción declarativa de certeza, medidas cautelares. Medida de no innovar.

CAPITULO 7 Tribunal Fiscal de la Nación:

- 7.1 Creación, características y constitución.
- 7.2 Competencia. Reglamento de procedimiento. Representación y patrocinio.
- 7.3 Acciones y recursos ante el tribunal. Intereses. Proceso. Efectos de la sentencia.
- 7.4 Recurso de amparo, sentencia, efectos. Recurso de revisión y apelación limitado. Plazos. Efectos.

CAPITULO 8 Recursos de la Seguridad Social:

- 8.1 Competencia de la AFIP. Determinación de la deuda.
- 8.2 Recursos. Cámara de Seguridad Social. Infracciones. Sanciones.
- 8.3 Clausura de establecimientos por trabajadores no registrados. Autoridad de aplicación.
- 8.4 Competencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ley 25.877 y normas complementarias.

CAPITULO 9 Derecho Tributario Penal - Ley Penal Tributaria:

- 9.1 Evolución de la legislación. Antecedentes. Análisis de los tipos penales.
- 9.2 Bien jurídico protegido. Delitos de peligro y de resultado.
- 9.3 Relación de la ley penal tributaria y la ley 11.683, aspectos complementarios y conflictivos.
- 9.4 Procedimiento administrativo y penal.

CAPITULO 10 Imposición provincial, municipal y regímenes especiales

10.1 Código Tributario de la Provincia de Catamarca:

- 10.1.1 Principio de legalidad y territorialidad. Interpretación.
- 10.1.2 Administración General de Rentas: Organización, competencia y facultades.
- 10.1.3 Sujetos. Deberes. Domicilio Fiscal. Intereses y recargos.
- 10.1.4 Determinación de la obligación tributaria. Infracciones y sanciones.
- 10.1.5 Recursos. Procedimiento administrativo y judicial.
- 10.1.6 Extinción de la obligación tributaria. El pago indebido y su repetición. Prescripción de los impuestos provinciales.

10.2 Código Tributario de la Municipalidad de S.F.V. Catamarca:

- 10.2.1 Principio de legalidad y territorialidad. Interpretación.
- 10.2.2 Dirección de Rentas: Organización, competencia y facultades.
- 10.2.3 Sujetos. Deberes. Domicilio Fiscal. Intereses y recargos.
- 10.2.4 Determinación de la obligación tributaria. Infracciones y sanciones.
- 10.2.5 Recursos. Procedimiento administrativo y judicial.
- 10.2.6 Extinción de la obligación tributaria. El pago indebido y su repetición.
- 10.2.7 Prescripción de los tributos municipales.

10.3 Régimen de Coparticipación Federal y Convenio Multilateral:

- 10.3.1 Comisión Federal de Impuesto. Ley 25.348. Facultades. Ordenanza Procesal y reglamentación.
- 10.3.2 Convenio Multilateral del impuesto sobre los ingresos brutos. Comisión Arbitral y Comisión Plenaria. Ordenanza procesal y reglamentaria.

BIBLIOGRAFÍA POR CAPÍTULOS

Capítulo 1:

Básica:

Dino Jarach, Curso Superior de Derecho Tributario, Ed. CIMA-

Ley de procedimiento Tributario Nº 11.683 y modif.; Dcto. Reglamentario. Nº 1.397/79. Decreto Nº 618/97 y Acordada A.A. 840/93; Decreto Nº 1.156/96, Decreto 507/93, Dcto.646/97.

Reforma Tributaria. Ley 27430 (B.O. 29/12/2017). Texto de Ley.

Ley de Procedimientos Administrativos Nº 19549 y Dcto. Reg. 1.759/72, Dctos. 9.101/72, 1.883/91, 722/96 y 1.155/97 **Alfredo Ricardo Sternberg**, Derecho y Procedimiento Tributario, 3ªEd, Errepar.

Complementaria:

Ley Anti-evasión Nº 25.345.Publicaciones especializadas

- Doctrina Tributaria – Editorial Errepar
- Revista Impuesto – Ediciones La Ley
- Revista Consultora – Ediciones Consultora R.Q.
- Revista Asesora – Editorial M & M
- Impuesto al Valor Agregado, Tomo I y II - Editorial Errepar
- Impuestos Patrimoniales - Editorial Errepar
- Impuestos Provinciales, Tomo I y II - Editorial Errepar
- Boletín Mensual A.F.I.P. – D.G.I.

- Periodo Económico Tributario - Ediciones La Ley

Capítulo 2: Básica:

Ley 11.683 y modificatorias. Ley de Procedimiento Tributario.

Biblioteca Electrónica - AFIP <http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/>

Fernando J. Díez - Germán J. Ruetti, Procedimiento Tributario, 2016, ISBN 9789870330684, Editorial La Ley.

Complementaria:

Rubén A. Marchevsky, Ley de Procedimientos Administrativos aplicada al procedimiento tributario, 2010, Editorial Errepar.

Capítulo 3:

Básica:

Ley 11.683 y modificatorias. Ley de Procedimiento Tributario.

Biblioteca Electrónica - AFIP

<http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/>

Fernando J. Díez - Germán J. Ruetti, Procedimiento Tributario, 2016, ISBN 9789870330684, Editorial La Ley.

Complementaria:

Rubén A. Marchevsky, Ley de Procedimientos Administrativos aplicada al procedimiento tributario, 2010, Editorial Errepar.

Capítulo 4:

Básica:

Ley 11.683 y modificatorias. Ley de Procedimiento Tributario.

Biblioteca Electrónica - AFIP <http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/>

Fernando J. Díez - Germán J. Ruetti, Procedimiento Tributario, 2016, ISBN 9789870330684, Editorial La Ley.

Complementaria

Rubén A. Marchevsky, Ley de Procedimientos Administrativos aplicada al procedimiento tributario, 2010, Editorial Errepar.

Capítulo 5:

Básica:

Ley 11.683 y modificatorias. Ley de Procedimiento Tributario.

Biblioteca Electrónica - AFIP

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/TOR_C_011683_1978_12_01

Fernando J. Díez - Germán J. Ruetti, Procedimiento Tributario, 2016, ISBN 9789870330684, Editorial La Ley.

Alfredo Belasio, Nuevo Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430 de Reforma Tributaria, 2018, ISBN 9789877160819, Editorial Osmar D. Buyatti.

Complementaria

Rubén A. Marchevsky, Ley de Procedimientos Administrativos aplicada al procedimiento tributario, 2010, Editorial Errepar.

Capítulo 6:

Básica:

Ley 11.683 y modificatorias. Ley de Procedimiento Tributario.

Biblioteca Electrónica - AFIP

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/TOR_C_011683_1978_12_01

Fernando J. Díez - Germán J. Ruetti, Procedimiento Tributario, 2016, ISBN 9789870330684, Editorial La Ley.

Alfredo Belasio, Nuevo Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430 de Reforma Tributaria, 2018, ISBN 9789877160819, Editorial Osmar D. Buyatti.

Complementaria

Rubén A. Marchevsky, Ley de Procedimientos Administrativos aplicada al procedimiento tributario, 2010, Editorial Errepar.

Capítulo 7:

Básica:

Ley 11.683 y modificatorias. Ley de Procedimiento Tributario.

Biblioteca Electrónica - AFIP

http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/TOR_C_011683_1978_12_01

Fernando J. Díez - Germán J. Ruetti, Procedimiento Tributario, 2016, ISBN 9789870330684, Editorial La Ley.

Complementaria

Rubén A. Marchevsky, Ley de Procedimientos Administrativos aplicada al procedimiento tributario, 2010, Editorial Errepar.

Capítulo 8:

Básica:

Taddei, Pedro J. M. y otros, Manual de la Seguridad Social, 2007, ISBN 978-950-569-262-0, Ed. Abaco, Buenos Aires. http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/TOR_C_011683_1978_12_01

Complementaria: Fernando J. Diez - Germán J. Ruetti, Procedimiento Tributario, 2016, ISBN 9789870330684, Editorial La Ley.

Rubén A. Marchevsky, Ley de Procedimientos Administrativos aplicada al procedimiento tributario, 2010, Editorial Errepar.

Capítulo 9:

Básica:

Reforma Tributaria. Ley 27430 (B.O. 29/12/2017). Texto de Ley.

Ley Penal Tributaria Nº 24.769 y Ley Nº 26.735

Alfredo Belasio, Nuevo Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430 de Reforma Tributaria, 2018, ISBN 9789877160819, Editorial Osmar D. Buyatti. <http://biblioteca.afip.gob.ar/dcp/TOR>

Complementaria:

Fernando J. Diez - Germán J. Ruetti, Procedimiento Tributario, 2016, ISBN 9789870330684, Editorial La Ley.

Capítulo 10:

Básica:

Código Tributario de la Provincia de Catamarca – Ley 5.022. Ley Impositiva Anual.

Normas del Convenio Multilateral de Febrero de 1.977.

Normas referentes al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (B.O. Nación: 02/09/93).

Chicolino, Ricardo y Fernández, Oscar A. El Convenio Multilateral. Ed. Osmar Buyatti. 3º Edición. 2.005.

Bulit Goñi, Enrique. Convenio Multilateral. Ed. Desalma. 1992.

El Código Tributario Municipal - Ordenanza Nº 6943/17

Complementaria: "Código Fiscal - Provincia de Mendoza", Dir. María Gabriela Abalos, ed. La Ley, 2013

"Derecho Tributario de la Provincia de Córdoba", Dir. Héctor Villegas Ninci, ed. La Ley, 2013

"Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires", Dir. Susana Camila Navarrine, ed. La Ley, 2012, 2º edición.

Código Civil y Comercial de la Nación – Ley 26.994.-

Gianotti, Germán Luis. Tributos Municipales - Efectos Distorsivos sobre las Actividades Empresariales. Ed. La Ley. 2002

Consultor Tributario, Dir. Armando Lorenzo – Ed. ERREPAR

Althabe, Mario Enrique. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 2003. Ed. La Ley

Hermosinda Egüez y Sergio A. Simesen de Bielke, Convenio Multilateral para el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, Ed. La Ley, 2012

DESCRIPCIÓN ANALÍTICAS DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR				
Sem .	N o	Tip o	Unida d	Temas
1	1	T	1	CAPITULO 1 Derecho Tributario – Principios 1.1 Derecho Tributario: concepto, características, relación con el derecho financiero, divisiones. Derecho tributario constitucional, internacional, formal, material, penal, procesal. Fuentes del derecho tributario. Autonomía del derecho tributario. Derecho Tributario administrativo, autoridad de aplicación. 1.2 Principios jurídicos de la tributación: generalidad, igualdad, equidad, proporcionalidad, retroactividad, no confiscatoriedad, capacidad contributiva, circulación interior y libertad de trabajo
	2	T-P	1	1.3 Doble imposición: interna y externa. Coordinación de potestades tributarias. Convenios. Régimen de coparticipación. Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento. Convenio Multilateral. 1.4 Concepto y clasificación de los tributos. Diferencia entre tributos y precios. Obligación tributaria. Concepto, características, nacimiento, extinción. Sujeto activo y sujeto pasivo.
	3	P	1	Trabajo Práctico confección de cuadro comparativo entre el Derecho Tributario y el Derecho civil y comercial, y el Derecho administrativo.
2	4	T	1	1.5 Principios de interpretación y aplicación de las leyes tributarias. La tarea interpretativa, métodos de interpretación genéricos, métodos particulares. El principio de la realidad económica. La analogía en el derecho tributario. 1.6 Domicilio Fiscal, domicilio fiscal alternativo, domicilio especial, domicilio electrónico, cambio de domicilio.
	5	T-P	1	1.7 La Consulta tributaria, efectos. Consulta vinculante, procedencia, procedimiento, efectos. Términos. Notificaciones. 1.8 Secreto Fiscal, financiero y bursátil.
	6	P	1	Trabajo Práctico sobre la tarea interpretativa. Casos de jurisprudencia sobre la interpretación del principio de realidad económica. Casos de domicilio fiscal. Casos de consulta vinculante,
3	7	T	2	CAPITULO 2 Del Organismo Fiscal – Procedimientos Tributarios – Autoridades de Aplicación. 2.1 Ley 11.683 Procedimiento Tributario – AFIP - <u>Facultades</u> 2.1.1 Ley 11.683: antecedentes, evolución, importancia, normas complementarias y supletorias. 2.1.2 Ley 19.549 y Decreto 1759/72. Ley 25.345. Decreto 618/97, importancia. 2.1.3 Autoridades de Aplicación: Administración Federal de Ingresos Públicos- AFIP. Dirección General Impositiva-DGI. Competencia, facultades, derechos y obligaciones de la Naturaleza jurídica de la AFIP. Autoridades Administrativas. Facultades del Administrador Federal. Facultades de organización interna. 2.1.4 Jueces Administrativos. Facultades en materia de Reglamentación. Facultad de Interpretación. Recurso de Apelación.
	8	T-P	2	<u>2.2 Facultades de: Verificación, Fiscalización y determinación tributaria:</u> 2.2.1 Facultades en materia de verificación, fiscalización y determinación tributaria. Relación jurídica tributaria. 2.2.2 Emisión de comprobantes y registración. Obligaciones del comprador. Medios de Pago. 2.2.3 Facultad de los funcionarios y empleados. Citaciones, actas de comprobación, exhibición e inspección de libros, anotaciones, documentos. Inicio de la inspección. 2.2.4 Auxilio de la fuerza pública. Allanamientos. Clausura preventiva. Actuación de los funcionarios como compradores. 2.2.5 Registros efectuadas mediante sistemas informáticos. Rectificación de las declaraciones juradas a instancias de la inspección.
	9	P	2	Trabajo Práctico: armado del organigrama funcional de la AFIP. Casos de verificación y fiscalización tributaria. Inicio de la inspección. Orden de Intervención. Situaciones en las que el contribuyente puede rectificar las declaraciones juradas a instancias del inspector.
4	10	T	3	CAPITULO 3 Sujetos pasivos: 3.1 Sujetos de los deberes impositivos. 3.1.1 Responsables por deuda propia. Responsables por deuda ajena. 3.1.2 Características. Responsabilidad personal y solidaria. 3.1.3 Responsabilidad de los Síndicos de Concursos y quiebras. 3.1.4 Responsabilidad de los agentes de retención y de percepción. 3.1.5 Sucesores a título particular en el activo y pasivo de empresas. Cedentes de créditos tributarios. Terceros. 3.1.6 Responsables Sustitutos. Responsabilidad por los subordinados. Responsabilidad del Consumidor final.

	11	T-P	3	3.2 Liquidación y percepción de impuesto. 3.2.1 Determinación. Formas. Declaración jurada. Naturaleza y efectos. Obligados a presentarla. 3.2.2 Rectificación de las declaraciones juradas. Cómputo en las declaraciones juradas de conceptos improcedentes. 3.2.3 Boletas de depósitos. Liquidaciones administrativas. Liquidaciones emitidas mediante sistemas informáticos. Disconformidad con las liquidaciones administrativas. 3.2.4 Determinación de oficio subsidiaria. Procedencia. Procedimiento. Determinación sobre base presunta. Presunciones, simples y legales. Efectos.
	12	P	3	Trabajo Práctico de Responsables por deuda propia. Casos prácticos de Responsables por deuda ajena. Casos de determinación de oficio sobre base presunta.
5	13	T	4	CAPITULO 4 Extinción de la obligación tributaria. 4.1 Modos de extinción de las obligaciones. Pago, medios de pago, vencimiento. 4.2 Anticipos, naturaleza, caducidad. Percepción en la fuente. Forma y lugar de pago.
	14	T-P	4	4.3 Imputación del pago. Pago provisorio de impuestos vencidos. Compensación. Acreditación y devolución. 4.4 Prescripción en materia tributaria. Conceptos, naturaleza jurídica. Prescripción de impuestos, prescripción de multas, de la acción de repetición. Suspensión e interrupción.
	15	P	4	Trabajo Práctico casos de imputación del pago. Ejercicio de compensación. Ejercicio de devolución. Casos de prescripción en los que opera la suspensión y en otros donde opera la interrupción.
6	16	T	5	CAPITULO 5 Infracciones, ilícitos y sanciones: 5.1 Infracciones e ilícitos: sanciones de naturaleza civil y de naturaleza penal. Naturaleza jurídica de las infracciones tributarias. 5.2 Intereses. Actualizaciones. Naturaleza Jurídica. Anatocismo. Liquidación.
	17	T-P	5	5.3 Infracciones a los deberes formales: multa, clausura, decomiso de mercaderías, medidas preventivas. Infracciones materiales: omisión de impuesto, error excusable, defraudación. 5.4 Eximición y reducción de sanciones. Plazos para el pago de la multa. Contribuyentes imputables. Responsables infractores.
	18	P	5	Trabajo Práctico de infracciones a los deberes formales. Calculo de la Multa. Casos por infracciones materiales. Ejercicios donde se prueba la omisión. Casos de defraudación. Ejemplos donde opera la reducción de sanciones y Multas.
7	19	T-P	1,2, 34, 5	Clase de Repaso de los temas abordados sujeto a evaluación parcial
	20	Parcial I	1,2, 34, 5	Primer Examen Parcial – 1º PARCIAL
	21	T-P	1,2, 34, 5	Desarrollo en Clase de los puntos y/o temas evaluados en el 1ºParcial
8	22	T	6	CAPITULO 6 Proceso Penal y Nociones generales de procedimientos Contenciosos Administrativos: 6.1 Sumario. Descargo. Pruebas. Secreto del sumario. Infracciones vinculadas a la determinación de tributos. Clausura preventiva: instancia judicial. 6.2 Recursos de reconsideración y de apelación. Recurso de apelación contra las sanciones de multa y clausura. Instancia judicial. Recurso de apelación contra las resoluciones que impongan el decomiso de mercaderías. Instancia Judicial. 6.3 Acción y demanda de repetición, pago espontáneo o a requerimiento, el requisito de empobrecimiento. Teoría de las correcciones simétricas.
	23	T-P	6	6.4 Procedimiento contencioso administrativo y judicial: Demanda contenciosa, procedencia. Demanda por repetición, limitaciones y requisitos. 6.5 Procedimiento y traslado al Fisco Nacional. Cámara Nacional, competencia, normas supletorias. 6.6 Juicio de Ejecución Fiscal, procedencia, título ejecutivo, excepciones, medidas cautelares, apelación. Acción de Amparo. Acción declarativa de certeza, medidas cautelares. Medida de no innovar.

	24	P	6	Trabajo Práctico casos de sumarios por infracciones a la determinación de oficio Posibles descargos fundamentados en base a la legislación vigente, reforzado por la doctrina y mención de jurisprudencia. Casos de Clausura preventiva. Defensa del contribuyente.
9	25	T	7	CAPITULO 7 Tribunal Fiscal de la Nación: 7.1 Creación, características y constitución. 7.2 Competencia. Reglamento de procedimiento. Representación y patrocinio.
	26	T-P	7	7.3 Acciones y recursos ante el tribunal. Intereses. Proceso. Efectos de la sentencia. 7.4 Recurso de amparo, sentencia, efectos. Recurso de revisión y apelación limitado. Plazos. Efectos.
	27	P	7	Trabajo Práctico de casos en que queda expedita la vía de apelación ante el TFN. Condiciones que deben cumplirse.
10	28	T	8	CAPITULO 8 Recursos de la Seguridad Social: 8.1 Competencia de la AFIP. Determinación de la deuda. 8.2 Recursos. Cámara de Seguridad Social. Infracciones. Sanciones.
	29	T-P	8	8.3 Clausura de establecimientos por trabajadores no registrados. Autoridad de aplicación. 8.4 Competencia del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. Ley 25.877 y normas complementarias.
	30	P	8	Trabajo Práctico de Casos sobre deudas previsionales determinadas por el fisco y que el contribuyente puede ejercitar la vía recursiva y o de apelación.
11	31	T	9	CAPITULO 9 Derecho Tributario Penal - Ley Penal Tributaria: 9.1 Evolución de la legislación. Antecedentes. Análisis de los tipos penales. 9.2 Bien jurídico protegido. Delitos de peligro y de resultado.
	32	T-P	9	9.3 Relación de la ley penal tributaria y la ley 11.683, aspectos complementarios y conflictivos. 9.4 Procedimiento administrativo y penal.
	33	P	9	Trabajo Práctico de los Casos que se pueden presentar conforme el articulado de la legislación penal tributaria vigente conforme la Ley 27.430.
12	34	T	10	CAPITULO 10 Imposición provincial, municipal y regímenes especiales 10.1 Código Tributario de la Provincia de Catamarca: 10.1.1 Principio de legalidad y territorialidad. Interpretación. 10.1.2 Administración General de Rentas: Organización, competencia y facultades. 10.1.3 Sujetos. Deberes. Domicilio Fiscal. Intereses y recargos. 10.1.4 Determinación de la obligación tributaria. Infracciones y sanciones. 10.1.5 Recursos. Procedimiento administrativo y judicial. 10.1.6 Extinción de la obligación tributaria. Pago indebido, repetición. Prescripción de impuestos provinciales.
	35	T-P	10	10.2 Código Tributario de la Municipalidad de S.F.V. Catamarca: 10.2.1 Principio de legalidad y territorialidad. Interpretación. 10.2.2 Dirección de Rentas: Organización, competencia y facultades. 10.2.3 Sujetos. Deberes. Domicilio Fiscal. Intereses y recargos. 10.2.4 Determinación de la obligación tributaria. Infracciones y sanciones. 10.2.5 Recursos. Procedimiento administrativo y judicial. 10.2.6 Extinción de la obligación tributaria. El pago indebido y su repetición. 10.2.7 Prescripción de los tributos municipales.
	36	P	10	Trabajo Práctico cuadro comparativo del Código Tributario Provincial con el Código Tributario de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Respecto de los sujetos. Domicilio Fiscal. Computo de los intereses y recargos. Determinación de la obligación tributaria de los tributos respectivos. Recursos, procedimiento administrativo y judicial. Régimen de prescripción de los tributos que recauda y fiscaliza cada fisco.
13	37	T	10	10.3 Régimen de Coparticipación Federal y Convenio Multilateral: 10.3.1 Comisión Federal de Impuesto. Ley 25.348. Facultades. Ordenanza Procesal y reglamentación.
	38	T-P	10	10.3.2 Convenio Multilateral del impuesto sobre los ingresos brutos. Comisión Arbitral y Comisión Plenaria. Ordenanza procesal y reglamentaria.
	39	P	10	Trabajo práctico sobre régimen recursivo por ante Comisión Arbitral. Requisitos formales conforme la ordenanza procesal vigente.
14	40	T-P	6,7,8,9,10	Clase de Repaso de los temas abordados sujeto a evaluación parcial

	41	Parcial I	6,7,8 9,10	Segundo Examen Parcial - 2° PARCIAL
	42	Recupera	1,2,3,4,5 6,7,8 9,10	Recuperatorio del Primer (1°)Parcial o del Segundo (2°)Parcial